附件

克拉玛依新疆金元机电安装工程有限责任公司“8·11”一般物体打击瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024年10月8日

2023年8月11日下午18时40分左右，克拉玛依国家农业科技园区农产品加工园区以南5公里，201省道以东5公里的天兆生猪养殖场项目施工工地发生一起物体打击一般事故，造成1人死亡，直接经济损失190万元。

按照自治区党委巡视组反馈的瞒报事故问题，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等有关法律法规规定，经市人民政府批准，由市应急管理局、市农业农村局牵头成立事故调查组，市应急管理局、市农业农村局牵头，成员由市应急管理局、市农业农村局、市公安局、市总工会、克拉玛依区应急管理局等相关部门的工作人员及专家，并邀请市纪委监委、市检察院参加，立即组织开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》（应急厅〔2023〕4号）等法律法规和相关规定，通过现场勘查、资料调取、人员询问、专家论证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，克拉玛依新疆金元机电安装工程有限责任公司“8·11”一般物体打击事故是一起在安装工业加热管过程中未按《猪舍供热加热管安装方案》操作，死者李XX进入工业加热管底部进行作业，捆绑固定工业加热管的弓形卸扣销轴断裂或脱落，造成工业加热管坠落，导致事故发生，该起事故为一般生产安全责任事故。事故发生后，克拉玛依区农业农村局未按规定程序和时限报告事故信息，事故瞒报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位的概况

1. 新疆金元机电安装工程有限责任公司（以下简称金元机电），统一社会信用代码：XXXXXX；法定代表人杨X，成立日期：2002年9月17日；从业人员数量：40人；2023年4月24日取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅《安全生产许可证》（新）JZ安许证字[2005]000182，许可范围：建筑施工，有效期2023年4月24日至2026年4月24日。

2.永升建设集团有限公司，统一社会信用代码：XXXXXX；法定代表人周X，成立日期：1999年2月3日；从业人员数量：705人。

3.新疆天麒工程项目咨询有限责任公司，统一社会信用代码：XXXXXX；法定代表人王X，成立日期：2000年4月30日；注册资金：陆佰万元整。

4. 克拉玛依融汇园区开发有限责任公司，统一社会信用代

码：XXXXXX；法定代表人许XX，成立日期：2021年8月6日；在册人员12人。

（二）事故发生单位管理情况

1.项目基本情况

天兆生猪养殖场项目总投资5.4亿元，建设6栋楼层式猪舍于2022年4月27日开工建设，招标方式为EPC总承包，项目建设单位是克拉玛依融汇园区开发有限公司、施工单位是永升集团建设公司、监理单位是新疆天麒工程项目咨询有限责任公司、项目主管单位是克拉玛依区农业农村局，新疆金元机电安装工程有限责任公司是永升集团建设公司专业分包单位。

2.项目合同基本情况

（1）永升建设集团有限公司与新疆金元机电安装工程有限责任公司专业分包合同签订情况：2023年6月5日签订《建设工程施工专业分包合同》。工程名称:克拉玛依市农业综合开发区农产品深加工标准厂房建设项目(猪场养殖部分)一1#、2#、3#、4#猪舍、2#附属厂房、3#附属厂房、外配给排水、消防、暖通、电力、电信专业工程。工程承包方式为包工包部分料(主材甲供)，工程地点:克拉玛依市农业综合开发区内。项目实施过程中的配合、服务等工作。

（2）永升建设集团有限公司（联合体成员:重庆对外建设(集团)有限公司）与克拉玛依融汇园区开发有限责任公司合同签订情况：2022年4月27日签订《建设项目工程总承包合同》。工

程名称:克拉玛依市农业综合开发区农产品深加工标准厂房建设项且(猪场养殖部分)EPC 总承包。中标人负责完成施工设计图纸审查工作，开工前完成相关手续的办理(发包人协助完成)。计划开始工作日期:2022 年 5 月 1 日，计划竣工日期：2023 年 2 月 28 日。

（3）新疆天麒工程项目咨询有限责任公司与克拉玛依融汇园区开发有限责任公司合同签订情况：2022 年 1 月 17 日签订《建设工程监理合同》，工程名称:克拉玛依市农业综合开发区农产品深加工标准厂房建设项目监理。工程地点:克拉玛依市。工程规模:包括新建猪舍、洗消中心、附属设施、进出猪舍的道路及相应外配套设施等内容,用地面积 455000 平方米，建筑面积 219195 平方米。工程概算投资额或建筑安装工程费:42000 万元。

（4）新疆金元机电安装工程有限责任公司与死者李 XX 的劳动合同签订情况：2023 年 7 月 1 日签订《劳动合同书》（全日制用工使用），2023 年 7 月 1 日起生效，至完成本项工作任务之日止，合同履行地为克拉玛依市，从事普工工作。

3. **工业加热管安装工艺流程**

工业加热管安装在板底结构梁侧，采用临时横梁作为卷扬机固定悬挂点，临时梁采用 DN40 镀锌钢管与主体结构连接，先预埋槽钢，然后固定悬挂电动卷扬机，再制作临时固定支架放置在加热管底部用于支撑平衡工业加热管，最后安装工业加热

管。根据公安部门提供的现场勘查图片和谈话笔录，事发现场位于3号猪舍8层，共有3名员工实施安装作业，2名安装人员，1名现场监护人员，1台电动卷扬机，1个门式脚手架。

4.安全管理制度建立及事故防范措施贯彻执行情况

金元机电编制《猪舍供热加热管安装方案》，明确了安装工艺流程，制定了事故防范措施，建立了培训、隐患排查、风险辨识等相关管理制度，但落实情况流于形式，现场监护人员对作业人员违章行为未发现并及时制止；未认真落实从业人员安全培训、技术交底、班前讲话；施工作业前未对使用设备、吊索具的安全性进行检查，未对安全防护措施符合性进行排查；未严格落实《猪舍供热加热管安装方案》，项目负责人、安全总监、安全员、现场监护人员层层把关不严，安全管理责任存在失管和漏管。

（三）事故相关人员情况

李XX，死者，男，汉族，49岁，新疆金元机电安装工程有限责任公司普工，负责水电暖安装等日常工作。

杨X，男，汉族，46岁，新疆金元机电安装工程有限责任公司法人、总经理，负责公司总体工作。

李XX，男，汉族，38岁，新疆金元机电安装工程有限责任公司项目经理，负责项目现场基础管理工作、安全管理与监督等工作。

杨X，男，汉族，50岁，时任克拉玛依市克拉玛依区副区长，

分管农业农村工作。

张X，男，汉族，43岁，时任克拉玛依市克拉玛依区农业农村局局长。

（四）事故发生经过

根据公安部门提供的相关资料和事故相关单位人员谈话笔录，2023年8月11日18时40分左右，在克拉玛依市农业综合开发区天兆生猪养殖场项目3号猪舍8楼，金元机电3名施工人员进行工业加热管安装，死者李XX站在工业加热管下方扶着工业加热管，姚X虎在一旁穿钢丝绳，唐X天站在靠近楼梯口的工业加热管旁上螺丝，姚X虎说抽根烟再干，唐X天刚举起胳膊准备上螺丝，工业加热管突然坠落，击中死者李XX，唐X天看到李XX倒地后，大量吐血，一边呼喊死者李XX的名字，一边用尿素袋垫在死者李XX头部下方，姚X虎立即拨打120急救电话，并电话报告金元机电技术员丁X，丁X即向金元机电项目经理李XX报告，李XX随即向金元机电法人杨X报告。19时15分左右，医护人员到场查看李XX已无生命体征，并告知丁X拨打110报警。19时21分左右，克拉玛依区公安分局刑警大队和大农业派出所民警到场，封闭现场并进行勘察，勘察结束后公安民警对该公司丁X、姚X虎、唐X天等人员进行询问调查。19时30分左右克拉玛依区副区长杨X接到区公安分局局长孙建业报告的事故信息，20时左右克拉玛依区副区长杨X、克拉玛依区农业农村局等相关部门的领导和工作人员赶赴

现场。

（五）事故现场基本情况

根据公安部门提供的现场图片，事故发生地点位于该养殖场内3号猪舍8楼，该层为未装修的毛坯房。死者李XX的东侧有一双蓝色手套，南侧为房间墙壁，西侧有一个施工用的门式脚手架，北侧下方有一组工业加热管，在工业加热管旁有一个被挤压变形的黄色安全头盔，在死者李XX的正上方悬挂了一个电动卷扬机（微型电动吊葫芦）。2024年1月24日调查组前往事发现场，工业加热管已安装完成并投入使用。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。死者情况：李XX，男，汉族，身份证号XXXXXX，户籍地址新疆沙湾县老沙湾镇黄家庄村2巷6号，本市居住地址猪场生活区，系新疆金元机电安装工程有限责任公司临时工。2023年7月1日签订《劳动合同书》（全日制用工使用）。

经济损失情况：约190万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

根据公安部门提供的相关资料和事故相关单位人员谈话笔录了解到，2023年8月11日18:40分左右事故发生后，姚X虎立即拨打120急救电话，并电话报告金元机电技术员丁X，丁X即向金元机电项目经理李XX报告，李XX随即向金元机电法

人杨X报告，杨X接报后未向天麒监理、永升集团公司、融汇公司和行业主管部门报告事故情况。19时15分左右，医护人员到场查看李XX已无生命体征，并告知丁X拨打110报警。19时21分左右，克拉玛依区公安分局刑警大队和大农业派出所民警到场，封闭现场并进行勘察，勘察结束后公安民警对该公司丁X、姚XX、唐XX等人员进行询问调查。19时30分左右克拉玛依区副区长杨X接到区公安分局局长孙XX报告的事故信息，随即电话询问融汇公司法人、公司总经理许XX现场有关安全事故情况。融汇公司法人、公司总经理许XX立即电话安排融汇园区开发有限责任公司部门经理王XX赶赴事故现场。20时左右克拉玛依区副区长杨X、克拉玛依区农业农村局等相关部门的领导和工作人员赶赴现场。

（二)事故现场应急处置、医疗救治和善后情况

工业加热管坠落砸中死者李XX后，唐XX看到死者李XX倒地，大量吐血，一边呼喊他的名字，一边用尿素袋垫在死者李XX头部下方，姚XX立即拨打120急救电话，19时15分左右，医护人员到场查看李XX已无生命体征，并告知丁X拨打110报警。于2023年8月15日善后处置结束，双方达成协议后死者李XX家属离开克拉玛依市。

（三）事故应急处置评估

据谈话笔录了解，事故发生后现场工友唐XX做了简单的救治，姚XX立即拨打120急救电话，19时15分左右，医护人员

到场查看李XX已无生命体征，并告知丁X拨打110报警，同时向该公司项目经理李XX报告，李XX随即向金元机电法人杨X报告。目前善后处置已结束，家属情绪稳定，已于2023年离开克拉玛依市。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

死者李XX未按《猪舍供热加热管安装方案》操作，进入工业加热管底部进行作业，捆绑固定工业加热管的弓形卸扣销轴断裂或脱落，造成工业加热管坠落，导致事故发生。

由于距离事故已半年有余，事故现场使用设备和器具等关键物件缺失，针对捆绑固定工业加热管的弓形卸扣销轴断裂或脱落的原因无法判定。通过事故现场勘查和资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（二）事故间接原因

1.**新疆金元机电安装工程有限责任公司。一是**对新入场人员安全培训教育流于形式，未组织开展技能培训，未将操作规程、风险辨识纳入培训教育内容，未按照技术方案进行全员技术交底，未认真落实班前安全活动教育。**二是**未组织开展隐患排查和风险辨识工作，施工作业前未对使用设备、吊索具的安全性进行检查，未对安全防护措施符合性进行排查，工业加热管安装时未设置现场监护人员。**三是**设备管理混乱，未建立设备管理档案，未对起重机械及其安全保护装置、吊索具进行经常性

检查、维护、保养，设备正常易损件的更换未做相应记录，作业前未确保起重机械设备的完好性。**四是**作业现场未设置安全防护设施，根据公安部门提供的现场勘验图片等资料分析，事故现场有1台电动卷扬机、1具门式脚手架，作业人员未依据《猪舍供热加热管安装方案》采用DN40镀锌钢管制作临时固定支架，放置在加热管底部用于支撑工业加热管，未确保安装作业前的安全生产条件。**五是**现场作业人员缺乏安全防护意识，未按照《猪舍供热加热管安装方案》操作，未确保临时支撑、钢丝绳、弓形卸扣完好到位的情况下进入工业加热管底部作业。

2.永升建设集团有限公司。一是未落实安全生产主体责任,未对施工单位安全生产工作纳入统一协调、管理，存在“以包代管”现象；二是未认真审核《猪舍供热加热管安装方案》，对专业分包单位的安装风险及控制措施不清楚，未落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

3.新疆天麒工程项目咨询有限责任公司，未督促施工单位采取有效措施强化现场安全管理。对专业分包单位的分项工程巡检缺失，未对工业加热管安装风险及控制措施开展安全检查，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

4.克拉玛依区农业农村局，负责人接到事故报告后未按规定时限和程序上报事故情况。

5.克拉玛依区人民政府，分管领导在接到事故报告后未按规

定时限和程序上报事故情况。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予或不予追究责任人员

1.李XX，新疆金元机电安装工程有限责任公司临时工，未按《猪舍供热加热管安装方案》操作，进入工业加热管底部进行作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]规定，对事故负主要责任，但因其在事故中死亡，不予追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.杨X，新疆金元机电安装工程有限责任公司法人，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]规定的安全生产管理职责，导致发生安全生产事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]和《新疆维吾尔自治区应急管理

---

[1] 第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

系统行政处罚自由裁量基准》2.3条[1]的规定，建议由克拉玛依市应急管理局对其依法依规进行处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.新疆金元机电安装工程有限责任公司

未落实安全生产主体责任，未将操作规程、风险辨识纳入培训教育内容，未按照技术方案进行全员技术交底，未严格落实班前安全活动教育。未组织开展隐患排查和风险辨识工作，施工作业前未对使用设备、吊索具的安全性进行检查，未对安全防护措施符合性进行排查。未建立设备管理档案，未对起重机械及其安全保护装置、吊索具进行经常性检查、维护、保养，设备正常易损件的更换未做相应记录，作业前未确保起重机械设备的完好性，

[1] 2.3 处罚依据:【法律】《安全生产法》第九十五条:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十一条[2] 、第四十三条[3]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[4]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2条[5]之规定，建议由克拉玛依市应急管理局对该公司依法依规进行处理。

2.对其余企业和人员的处理，建议由克拉玛依市住房和城乡建设局、克拉玛依区住房和城乡建设局依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等相关法律法规进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

---

[1] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2] 第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 6.5.1.2 每死亡 1 人,处 50 万元罚款。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.杨X，时任克拉玛依市克拉玛依区副区长，事故发生后未要求相关部门按照规定程序和时限报告事故信息，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条[1]和第一百一十一条[2]之规定，移交市纪委监委处理。

2.张X，时任克拉玛依市克拉玛依区农业农村局局长，事故发生后未按规定程序和时限报告事故信息，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十四条[3]和第一百一十一条[4]之规定，移交市纪委监委处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）加强事故信息报送制度培训。克区政府及金元机电公司主要领导要提高思想认识，切实增强责任感，深刻认识到信息报送工作的重要性，确保紧急信息应报尽报；要严格遵照执行《自治区生产安全事故报告和统计业务规范》（新安办

---

[1] 第八十四条　负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

[2] 第一百一十一条　有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 第八十四条　负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得隐瞒不报、谎报或者迟报。

[4] 第一百一十一条　有关地方人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门，对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

〔2015〕85号），进行报送信息，杜绝瞒漏、漏报、谎报、迟报等违法行为出现。

（二）进一步落实企业安全生产主体责任。金元机电公司要吸取事故教训，加强安全生产管理工作，完善作业现场各项安全防护措施，加强从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产操作规程及本岗位安全操作技能，熟知作业场所的安全风险。